

0000700-83.2016.8.26.0464

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Rodrigo Martins Marques

Comarca: Pompéia

Foro: Foro de Pompéia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... 22).

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA IN CONCRETO. PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DO RECEBIMENTO AS DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.

ARTIGO 115 DO CP (RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. – É caso de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pompéia

Foro de Pompéia

1ª Vara

Rua Clementino José de Paula, nº 387, Pompeia-SP - cep 17580-089

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000700-83.2016.8.26.0464 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000700-83.2016.8.26.0464

Classe – Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 009/2016 - Delegacia de Polícia de Quintana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEI GUSMAN DOS SANTOS FREIRE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Martins Marques

Vistos.

WESLEI GUSMAN DOS SANTOS FREIRE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 23 de março de 2016, em horário incerto, na Rua Paes Leme, nº 489, Vila Campante, na cidade de Quintana, comarca de Pompeia, o acusado subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo (cf. laudo pericial encartado as fls. 29/34), um (01) televisor “LCD” “29” polegadas, um (01) receptor de antenas, quatro (04) camisas masculinas “polo”, quatro (04) vidros de perfumes masculinos da marca “Boticário”, um (01) aparelho elétrico para corte de cabelos, que não foram apreendidos, mas foram avaliados indiretamente (fls. 19) em R\$ 1.000,00 (mil reais), além de um (01) cofre contendo aproximadamente o valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) em moeda, de propriedade da vítima Garcia Baro.

A denúncia foi recebida em 15 de julho de 2016, pela decisão de fls. 46.

O acusado foi citado (fls. 72) e apresentou resposta à acusação (fls. 77/78).

Foi instaurado incidente de verificação de dependência química (fls. 111), com laudo juntado no apenso nº 0000340-17.2017.8.26.0464.

Seguiu-se a instrução do feito com oitiva da vítima, de quatro testemunhas arroladas pela acusação, uma testemunha arrolada pela defesa, sendo declarado ausente o réu.

Em Memoriais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação. No tocante à dosimetria, pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo legal, tendo em vista que o acusado possui personalidade voltada para o crime. Concordou com a fixação de regime inicial aberto, não sendo socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, por seu turno, pediu a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Preliminarmente, verifico que é caso de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva. Isso porque o acusado está sendo processado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal, cuja pena máxima prevista em abstrato não é superior a oito anos. Desse modo, de acordo com o previsto no artigo 109, inciso III, do Código Penal, a prescrição se daria em doze anos.

Ocorre, porém, que, como disposto no artigo 115, do Código Penal, os prazos da prescrição são reduzidos de metade quando, no tempo do crime, o réu era menor de 21 anos. Compulsando os autos, nota-se que, na data dos fatos, o acusado contava com 18 anos de idade (fls. 22).

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA IN CONCRETO. PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DO RECEBIMENTO AS DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGO 115 DO CP (RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO. – É caso de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, se transcorrido, desde a data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, lapso temporal superior aos previstos no art. 109 do CP. – Nos termos do art. 115 do CPB, os prazos prescricionais são reduzidos à metade se o acusado, à época do fato delituoso, era menor de 21 anos de idade. – De ofício, decretar a extinção da punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. (TJ-MH – APR: 10148130001347001 MG, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Criminais / 4º CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2017).

Destarte, considerando que já transcorreu mais de 06 anos do recebimento da denúncia, que se deu em 15 de julho de 2016 (fls. 46), a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

DISPOSITIVO

Por essas razões, JULGO EXTINTA a punibilidade do réu WESLEI GUSMAN DOS SANTOS FREIRE em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, e 115, ambos do Código Penal.

P.R.I.C.

Pompeia, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA